

△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목 점용기간 만료에 따른 후속 조치 소홀[부적정 업무처리 자진신고]

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원 구역에서 공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그 밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의 허가(협의)를 받아야 한다.

△△△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)는 협의 등 행위허가 요청에 대하여 2022년 18건, 2023년 17건, 2024년 12건, 2025년 2분기 13건 신청사항을 검토 후 동의 및 부동의 회신하였다.

[표 1] 행위허가(협의) 및 공원사업시행허가(협의) 처리 현황

(2025. 2분기 기준)

연도별	계	허가(공원사업시행)			협의(공원사업시행)			신고			비고
		소계	허가	불허가	소계	협의	부동의	소계	수리	거부	
2022년	18	-	-	-	18	17	1	-	-	-	
2023년	17	-	-	-	17	17	-	-	-	-	
2024년	12	-	-	-	12	12	-	-	-	-	
2025년	13	3	2	1	10	8	2	-	-	-	

2. 관계법령 및 판단기준

자연공원법 제24조제1항에 따라 “자연공원을 점용하거나 사용한 자는 점용 또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 자연공원을 원상으로 회복”시켜야 한다.

또한 △△△△△△(이하 “공단”이라 한다) 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조 및 제5조 규정에 따라 사무소장은 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 행정조치 책임은 자원보전과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 사무소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영 시스템에 등재한 후 불법행위자에 대한 자진철회 등 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 하여야 한다.

같은 규칙 제8조(미준공 시설물에 대한 조치 등)에 따르면, 소장은 자연공원 법령에 의한 허가(협의)를 받아 시행하는 사업의 사업기간이나 건축허가 준공기한이 경과한 시설물에 대하여는 즉시 현지조사를 실시 불법시공 여부를 확인하여 소장에게 보고하고, 소장은 2차에 걸쳐 위반사안에 대한 시정명령을 하여야 하며, 시정명령 후에도 위반사안이 시정되지 않을 경우에는 사법기관에 고발하여야 한다. 다만, 시정이 불가능한 경우에는 즉시 고발하여야 한다.

아울러 △△△△부-○○○○호(20○○.○○.○○.) 「허가 및 협의에 관한 사후관리 철저 지시」에 따르면 사무소 자체적으로 허가내용 이행 여부, 미완료된 사업의 기간연장 안내, 완료 사업의 사후관리점검표 취합을 실시하는 등 현장관리에 만전을 기하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 점용기간 만료 시설물 방치(△△리 ○○-○)

사무소는 행위허가 업무를 추진함에 있어 점용기간이 도래하는 행위허가 (협의 포함) 건에 대하여는 점용기간 만료전 기간연장, 또는 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어질 수 있도록 민원 안내 등의 조치를 취하여야 하고, 점용기간이 만료 되었으나 자진 철거 등 원상회복 조치가 이루어지지 않는 경우 지역책임자는 적발 보고 등의 조치를 취하여야 한다.

[표 2] △△리 ○○-○번지 점용기간 만료 현황

(2025.8.29. 기준)

구분	행위명	위치	용도지구	신청인	사업내용	점·사용기간 (만료일)	비고
1	저온저장고 설치	△△ △△군 △△면 △△리 ○○-○	공원자연 환경지구	○○○	저장고 16.5㎡ 비가리개(지붕) 7.5㎡	2018.3.26. ~ 2021.3.25.	現 마을지구

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

그런데, [표 2]의 행위허가 건의 경우 당초 허가사항의 점용기간이 만료되었음에도 허가업무 담당자는 민원인에게 재신청 또는 자진 철거 등 원상회복 조치에 대한 사항을 안내하는 등의 조치를 취하지 않으며 허가 업무를 소홀히 하였고,

지역담당자는 점용기간이 2021. 3. 25. 만료되었음에도 점용기간이 만료된 불법 시설물에 대하여 감사일 현재(2025. 8. 29.)까지 원상회복 요청 등 필요한 조치를 취하지 않고 방치한 사실이 있다.

나. 불법 증축(△△리 ○○)

[표 3] △△리 ○○번지 저온저장고 허가 현황

(2025.8.29. 기준)

구분	행위명	위치	용도지구	신청인	사업내용	점·사용기간 (만료일)	비고
1	저온저장고 설치	△△ △△군 △△면 △△리 ○○	공원자연 환경지구	○○○	저장고 16.5㎡ 비가리개(지붕) 7.5㎡	2018.3.26. ~ 2038.3.11.	現 마을지구

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

△△ △△군 △△면 △△리 ○○번지 저온저장고 설치 건의 경우, [표 3]과 같이 당초에는 저장고 16.5㎡, 비가리개(지붕) 7.5㎡ 내용으로 허가하였으나, 감사일 현재(2025. 8. 29.) 별도의 허가 없이 불법으로 저장고 16.5㎡, 비가리개(지붕) 12.3㎡로 증축되어 있는 사실을 확인하였다.

[표 4] △△리 ○○번지 불법 증축 세부 현황

(2025.8.29. 기준)

구분	행위명	위치	사업내용	불법 증축 현황	비고
1	저온저장고 설치	△△ △△군 △△면 △△리 ○○	저장고 16.5㎡ 비가리개(지붕) 7.5㎡	저장고 16.5㎡ 비가리개(지붕) 12.3㎡	4.8㎡ 불법 증축

2021년 (24㎡ 이내)	2024년(24㎡ 초과)

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

[그림 1] △△리 ○○번지 불법 증축 및 항공사진 현황

다. 미준공 시설물 조치 소홀(△△△리 산〇-〇〇번지)

△△△△△사무소-○○○○(20○○.○○.○○.)호 “종교집회장 개축 행위허가
(기간연장) 신청에 대한 회신”에 따르면, 사무소는 △△군 △△면 △△△리 산○-○

○번지 내 종교집회장 개축을 위한 행위허가 기간 연장 건에 대하여 검토 후 동의 회신하였다.

[표 5] △△△리 산○-○○번지 행위허가 동의 회신 현황

(2025.8.29. 기준)

구분	행위명	위치	용도지구	신청인	사업내용	행위기간	비고
1	건축신고(개축)에 따른 행위협의	△△ △△군 △△면 △△△리 산○-○○	공원자연 환경지구	○○○	건축면적 266.29㎡ / 경량철골, 시멘트블럭	2015.11.6. ~ 2016.12.31.	-○○○○ (2015.11.06.)
2	종교집회장(옹부사) 행위허가 기간연장					~2018.12.31.	-○○○○ (2016.12.06.)
3	종교집회장(개축) 사업기간 연장 행위허가					~2020.12.31.	-○○○○ (2018.12.30.)
4	종교집회장 개축 행위허가(기간연장)				건축면적 266.29㎡ / 경량철골, 벽돌블럭	~2021.12.31.	-○○○○ (2020.12.28.)
5	종교집회장 개축 행위허가(기간연장)					~2024.5.24.	-○○○○ (2021.12.28.)

--	--

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

[그림 2] △△△리 산○-○○번지 사업 진행 현황

사무소는 [표 5]와 같이 동의 회신하며, 준수사항으로 “사업기간 내에 사업을 완료하지 못할 경우, 사업기간 만료 이전에 그간의 사업추진경위 및 현재공정(%), 사업부진 사유 및 향후 추진계획서를 첨부하여 사업기간 연장신청을 하여야 함.”의 내용을 안내하였다.

그런데, 감사일 현재(2025. 8. 29.) 현장 확인 시 해당 건축물은 창호 및 내부

마감이 완료되어 있지 않는 등 미준공 상태인 것으로 확인되었다.

이에, 신청인 ○○○은 [표 5]와 같이 사업기간이 2024. 5. 24.로 만료됨에 따라, 사업기간 내에 사업을 완료하지 못할 경우 그간의 사업추진경위 및 현재공정(%), 사업부진 사유 및 향후 추진계획서를 첨부하여 사업기간 연장 신청을 하였어야 함에도, 감사일 현재(2025. 8. 29.)까지 연장 신청을 하지 않았으며, 사무소 또한 사업기간 연장 신청이 없었음에도 불구하고 별도의 조치 없이 방치한 사실이 있다.

또한, 공단 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제8조에 따라, 건축허가 준공기한이 경과한 시설물에 대하여는 즉시 현지조사를 실시 불법 시공 여부를 확인하여 소장에게 보고하여야 함에도, 감사일 현재(2025. 8. 29.)까지 해당 미준공 시설물에 대한 현지조사 결과를 보고한 사실이 없다.

다만, 2024. 5. 24.로 만료된 이후로는 자금 등 개인사정으로 별도의 사업을 진행한 사실은 없는 것으로 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 점용기간이 만료된 시설물 및 불법 증축된 비가리재(지붕)에 대하여 관련 규정에 따라 조치하고, 건축허가 준공기한이 경과한 시설물에 대한 현지 조사 후 결과를 보고하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을

통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)